

עין משפט
גד מצוה

בא א מיי' פיר' מהל' שגנות הלכה א':
בב ב מיי' פיר' מהל' גירושין הלכה יח'
בג געין ג טוש"ע אה"ע
בג ג מיי' פיר' מהל' איסורי ביאה ה' ז
בג גען קפא ועשין מה' טוש"ע שס סימן ו סעיף יא':



תוספות ישנים

החמור. וא"ת מאי טעמא דלית תנא דתני דקאמר ר' שמעון אית מייד בלחם משום אשת חל ואית תנא דתני דר' שמעון אמר אית מייד חלם משום אשות אשה. וליכא לתרן כדמתרן לעיל כאן שטעא מת וכו' דהא לא מיירי כלל באיסור מוסף ובאיסור כולל אלא באיסור בת אחת. וא"כ בבת אחת היכי נתרן הקושא. וי"ל דלגלות סבר דמחייב על החמורה. ובהא פליגי דחד אמר דאשת חל חמורה משום דאיסורא אף לאחר מיתה משא"כ בלחמה אשה דהא שריא לאחר מיתה וחד סבר דלאות אשת חמורה משום דלאות אשה לא הותרה אף בשאין (לה) [ול] בניס אשת חל הותרה כאן (לה) [ול] בניס: באיסורא בת אחת מיבעיא. ואין לומר דלמאן באיסור כולל לעיל תרמי היינו לקביו בין רשעים חמורים אף באיסור בת אחת וי"ל אינו נלקח. וכן לקמן דקאמר אלתא ר' שמעון באיסור בת אחת מחייב רמי' לא משי לקובין בין רשעים חמורים. דלא מיסתבר ל' שמעון קן מילתא דאי לקביו בין רשעים חמורים אפי' באיסור כולל יהיה כן: פרי' מטעות קתני או לאוי קתני איסורי קתני פ"ה לעיל בקבלה והולכה. ואי פרעת טלטול בעלמא הוא. הא לא קשה מיד דהא לא קתני אלא חייב שמים ואיכא למימר איסורי קתני. ולא נהירא דהא אין זה איסורא כיון דלאוי אלא טלטול דאיסור מדרבנן. לכן נראה דקאי אלא דלמיה לעיל אי בצהירה הא אמר ר' יוסי ללאו ילאת. ועל זה קשה מיד מטעות קתני. או לאוי קתני איסורי קא חשיב. ואי"נ נתי מני דללאו ילאת נימא דלאיסורא דמדאוריית' הוא:



תוס' חד מקבאי

בתניתין שנים שקידשו שתי נשים ובשעת בניסתן לחופה החליפו את של זה בזה ואת של זה בזה הייבין משום א"א ואם היו אחים חייבים אף משום אשת אח ואם היו אחיות חייבים אף משום אשה אל אחותה. ואם היו נדות הייבין משום נדה וכולן מפרשין אותן יג' חדשים שמה מעוברות הן אוקימי' הוחלפו אבל בהחליפו איפילו אינן מעוברות אסורות שהרי וינתה ברצון ואם היו קטנות אפי' ברצון שרו לגבדייהו דקטנה היא ואוקימנא שמתני' כר"מ

דאית ליה איסור כולל ואיסור מוסף ואיסור בת אחת א"נ כר"ש ובאיסור בת אחת ואקשי' בשלמא כולהו משכחת ליה דשור אינהו שליה ושוו (ועלייהו) [אינהן] שליה ופגעו שליה בשליח אלא נדות היכי משכחת לה אמר רב עמרם אמרי

לג:

ואיסור כולל **אתניין ואליבא דר"ש**. אכל לר' יוסי מחייב תרמי באיסור כולל דלא מצי למימר דאליצא דרבי יוסי נמי אתנייה לפטורא דא"כ לא הוה טעי בר קפרא לערב מליקה בדהיי'ו דבצת אחת פשיטא ליה לצר קפרא דלר' יוסי מיחייב תרמי ולהכי פשיטא ליה בצמון דלר' יוסי מיחייב

תרמי באיסור כולל שעל כרחו ז"ל דאליצא דר"ש אתנייה ולא אליצא דר' יוסי ופליג רבי יוחנן ארבי חייל וצר קפרא: (ו) **אמר ר' יוסי הבערה לאאוי יצאה**. תימה דלטו מי לא מני לאוי גרידי והכי זר שאכל מליקה דליכא אלא לאו דנצלה וי"ל דאע"ג דבאיסור מוסף לר' יוסי חייל איסור קל על איסור חמור כדפריך רב אדא בפרק הנשרפין (פנהדרין דף פא. ושס) ולידון נמי באיסור אשת איש דהא מודה רבי יוסי כו' אע"ג דאיסור אשת איש קל מאיסור חמותו וצפרק אמרו לו (כרימות יד: ושס) גבי הא דלמנר ר' יוסי אס (א) זקן נשאה כו' משמע דמודה ר' יוסי דאיסור כרת חייל על חייבי מיתות צ"ד משום איסור מוסף מ"מ באיסור כולל סבירא ליה לגמרא דלא חייל קל על חמור כדאמרי בסוף גיד הגשה (חולין קא. ושס) מאן האוי תנא דאיסור כולל באיסור חמור אית ליה כו' ולהכי פריך והאמר רבי יוסי הצערה ללאו י'אה ואס כן היכי חיילא אאיסור זרות הקשה ה"ר יעקב דאורלייני"ש דלמאי לא מוקי לה בלחמת האלימא דעבודה אלא ובעיא כהונה ואין זה מיתה אלא לאו גרידא לפי שאין עבודה תמה כדאמר צפ"צ דיומא (דף כד:) דהשתא לא הוי קל על חמור דתרווייהו לאוי נינהו ואר"י דמ"מ איסור שבת קיל לפי שהותרה במקדש אכל אי הוה מיתה בצערה הוה חשיב איסור חמור אע"ג דהותר במקדש ואיסור טומאה נמי אע"ג דהותר חל על איסור צעל מוס משום (ו) טמא ששימש במיתה ובעל מוס ששימש בזהרה לרצנן דרבי בסוף אלו הן הנשרפין (פנהדרין פג.) אע"ג דכולה שמעתין בר קפרא ורבי חייל אליצא דרבי פליגי מודה רבי דלר' יוסי צעל מוס ששימש בזהרה כרצנן ידייה ואס תאמר דאמר בחולין (דף קג.) המורה אמרה יצא איסור נצלה וחול על איסור חלצו והיינו קל על חמור באיסור כולל ואר"י דחלצ קל דהותר מכללו אכל היה כדאמר צס"פ גיד הגשה (שס) ואע"ג דנצלה נמי הותר במליקה שאני קדשים דכהנים משולחן גזזה קזכו כדאמר דהעור והרוטצ (שס דף קכ.) ועוד דיש חומרא דנצלה שכן מטמאה ואע"ג דיש חומרא בחלצ דליכא דנצלה אין לחוש צכך כדאמרין

בפרק גיד הגשה (שס דף קא.) מאי חזית דטומאת הגוף חמירה שכן כרת דלמא טומאת צצר חמירה דלית לה טהרה במקוה וא"ת דלמנר לקמן מאן האוי תנא דאית ליה איסור כולל ואיסור מוסף ואיסור בת אחת ומשמע דאיסור אשות אשה איש באיסור אשת איש קיל דיש לה היתר צמיי אסורה דחשנינן ליה קולא דהצא על יצמתו (לקמן דף נד.) ואע"ג דצפ' גיד הגשה (חולין דף קג. ושס) איכא מאן דאמר דאיסור טריפה חל על איסור אצז מן החי אע"ג דחמיר מיניה דחשיב משהו צצר גידים ועצמות אע"ג דלית ביה כזית ונוהג צבני נח ומייל עלייהו איסור טריפה דקיל אפי' בלא כולל ואור"י דיש חומרא דטריפה דכשנטרפה שזז אין לה היתר אפי' נשחטה אכל איסור אצז מן החי אמאי שמיטה ומפקע ליה: **בירי חמאות קתני** או **לאוי קתני איסורי בעצמא קחשיב**. וכן גרס ר"ת דאין כאן לא חטאת ולא לאו כיון דלא חייל איסור קל על חמור: **לקובברו בין רשעים בוי'**. ומ"מ פריך שפיר לעיל לצר קפרא דמשייר מליקה מכלל דמודה צה ר"ש דאין לומר דשיירא לרבי יוסי משום דזההיא חייב תרמי ולא חשיב אלא הנהו דמעלה עליו כאילו עשה שמים ולקבדו בין רשעים גמורים דהא חשיב צעל מוס ששימש אע"ג דחייב לגמרי שמים כיון דקסבר ^ו רבי חייל דרבי יוסי אית ליה איסור כולל: **אס**

שלשה ונתנו קדושין לאביהן שהן קדושי תורה ושפעו הבנות מתוך שלש [לאחר שלש] דפחותות מבנות שלש אין חייבין עליהן לא משום אשת אח ולא משום חיוב (א) וכשהיו אחו' ג' הן עליהן חיובן בבת א' וכשהיו הן לאחר י"ג חייבין ד' חטאות הן:

ארבעה אחין פרק שלישי יבמות

ואיסור כולל אתניין. כלומר היכי דאיתרמי על ידי כולל אתניין רבי פטורא ואליצא דר"ש והיכא דאיתרמו צבת אחת אתניין חיובא אכל מליקה לא אתניי לפטור כלל דלא משכחת לה בכולל אלא צבת אחת והתס ר' שמעון מודי: **וחזיא בר קפרא לזר שאכל מליקה**. דדמיא להו דהוו נמי כקדשים חלד דמיחייב עליה תרמי וערצה בדהיי'ו לפטורא וכי ערצה לא אסיק אדעתיה דהא לא משתכחת בכולל: **ועיין צה**. לאחר זמן כשנתקיימה צידו והיה שונה שלשמן צידח ואשכח דלא מיתוקמא אלא צבת אחת ושכח דהוא ערצה וסבר דר' אתנייה ואמר מדהא צבת אחת ופטורא הך נמי דאתנייה רבי לפטורא אפי' היכא דמיתרמו צבת אחת אתניין: **למאן שיירא**. כלומר (ט) למאן מינייהו מודה צה דלא צעי לאפלוגי: **אילמא ר' יוסי**. מודה צה השתא באיסור כולל דחד מינייהו קדים א"ר יוסי אחרון חל צבת אחת מיצעיא: **אלא לאו לר"ש**. ומדמודה במליקה ש"מ דהא דפליג בהך היכא דאיתרמו בכולל הוא דפליג אכל באיסור צת אחת מיחייב תרמי ומיוצמא דצר קפרא מיוצמא: **שמיטה צור נשרה**. ואין כאן זכות: **טלטול צעלמא הוא**. ואין כאן ^ט שבות: אי **בשקטרה**. רבי יוסי היכי מיחייב חטאת משום שבת דקס"ד חטאת מיחייב ליה: **האמר ר' יוסי**. צפ"ק הצערה ללאו י'אה: **בשמיטת פרו של ר"ג**. ציוס הכפורים דשמיטה אצ מלכסה היא ומשום זרות נמי איכא כדצרי האומר ציומא צפרק טרף צקלפי (דף מז.) שמיטת פרו צור פסולה: **אפי' כהן הדיוט נמי**. דהא מאן דפסקיל לייף טעמא מאהרין וחוקה דכתיב והקריב אהרן (ויקרא טו) וכתיב צסוף הפרשה לחקת עולם וכל היכא דכתיב חוקה עיובצא הוא אלתא אהרן דוקא: הכי גרסי' **מיד מטאות קתני** או **לאוי קתני**. איסורי הוא דקחשיב: **בתנאי' ומפרישין אסון ג' חדשים**. שלל לחזור לצעליהן שמא מעוברות הן וצניהם ממזרים ובעינן הצמנה צין זרע כשר לזרע פסול שלא יתלו העוצרים בצעליהן: **אס היו כהנים**. צגמ'. [לה] מפרש: **גמ' שש עשרה מטאות**. לכל אחד ארבע וכן לנשים דעל שניהם הוא אומר ונכרתו הנפשות העושות (ויקרא יח): **ואונם צישראל מישרא שרי**. לצעלה דילפינן (כמוצות דף נא:) מוהיא לא נתפשה^ו הא נתפשה מותרת: **מפרישין אסון שמא מעובדות הן**. ולאחר שלשה חדשים מותרות אע"ג שגדולות הן: **ומאן**

שלשה ונתנו קדושין לאביהן שהן קדושי תורה ושפעו הבנות מתוך שלש [לאחר שלש] דפחותות מבנות שלש אין חייבין עליהן לא משום אשת אח ולא משום חיוב (א) וכשהיו אחו' ג' הן עליהן חיובן בבת א' וכשהיו הן לאחר י"ג חייבין ד' חטאות הן:

מסורת הש"ס

(א) [ומספחא פ"ה], (ב) שבת ע. פנהדרין לה: סב. לעיל ז: (ג) [לעיל ז:], (ד) לקמן פט: (ה) [לקמן לה:], (ו) מן הכהונה רש"י, (ז) יומא ו. כמוצות קה. קדושין ג. גיטין ל: (ח) [לקמן פא:], (ט) ש"י ד"ה טלטול צעלמא הוא ואין כאן שבת כ"ל. מהר"י לנדא, (י) [נמצדכר ה' ס] גי' רש"י בר קפרא,



גליון הש"ס

גמ'. בלוי' בעלמא הוא. עין סוכה דף מג ע"ב מדר' טלטול: **שם והאמר ר"י** הבערה ללאו יצאה. עין ירושל' פ"ב שבת סוף ה' ה' דמשני כיון דהוא רוצה צעיתלס כמבשל הוא: **שם פיתוי קטנה אונם**. ע"י כמוצות ט ע"ה מדר' והציא:



הגהות הב"ח

(א) גמ' צין רשעים גמורים. י"ב פ"א חמורים: (ב) רש"י ד"ה למאן שיירא כלומר מאן מינייהו: (ג) תוס' ד"ה האמר ר' יוסי וכו' צפ' הנשרפין וליתרו נמי משום איסור אשת איש: (ד) בא"ר ר' יוסי אס עבר זקן ונשאה: (ה) בא"ר משום דטמא ששימש ממחה:



הגהות מהר"ב רינשבורג

[א] גמ' ואי בקבלה והולכה טלטול צעלמא הוא. י"ב ע"י שער המלך פ"ז מלכות לולב סוף הלכה כ"ה ד"ה ומלאמי וכו' יעוש' דף לא ע"ד:



מוסף רש"י

הבערה ללאו יצאת. מכלל שחר הלאכות לומר קן שאין צה כרת וסקילה אלא לאו צעלמא (פנהדרין לה: וכענין שם סב. ולעיל א:) שאין צה כרת וסקילה כשאר מלכות אלא מה שאמר צה (שבת עב.) לקבדו בין רשעים גמורים. שרשעש נקבר אכל רשעים (עירל רב: ע"ש).



תוס' חד מקבאי (ומשך)
בי רב בשופטות מתוך י"ב לאחר י"ב לחיובי אינהו ומתוך י"ג לאחר י"ג לחיובי אינהו וכו'ת אם קדשי בתוך י"ג או ביזם סוף י"ג קדשי קטן הוא ואין קדושי קדושין אפי' גט לא צריכה איכא למימר משכחת לה כגון שקדש לסוף י"ג שהיא מקודשת לאחר י"ג ואליבא דר"מ היא דאמר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם ואית דגרס בשופטת מתוך שלשה לאחר שלשה לחיובי אינהו ומתוך י"ב לאחר י"ב לחיובי אינהו פירוש כגון שהיו גדולים וקדשו בנות קטנות פחותות מבת

תוס' חד מקבאי (ומשך)
בי רב בשופטות מתוך י"ב לאחר י"ב לחיובי אינהו ומתוך י"ג לאחר י"ג לחיובי אינהו וכו'ת אם קדשי בתוך י"ג או ביזם סוף י"ג קדשי קטן הוא ואין קדושי קדושין אפי' גט לא צריכה איכא למימר משכחת לה כגון שקדש לסוף י"ג שהיא מקודשת לאחר י"ג ואליבא דר"מ היא דאמר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם ואית דגרס בשופטת מתוך שלשה לאחר שלשה לחיובי אינהו ומתוך י"ב לאחר י"ב לחיובי אינהו פירוש כגון שהיו גדולים וקדשו בנות קטנות פחותות מבת

^[1] נראה דל"ל ולא משום אשות אשה ואי"א ונדה וכשהיו אחר שלל חלו עליהן כולן צבת אחת וכשהיו הן לאחר י"ג חייבין כן ט"ז חטאות